

Занятие 34. Организация власти в РФ. Законодательный процесс

Структура органов власти в России

**Президент – глава
государства**

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ -

Федеральное собрание
(парламент)
• Совет Федерации
• Гос. Дума

СУДЕБНАЯ ВЕТВЬ

• Верховный суд
• Конституционный суд



ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ -

Правительство РФ
• председатель
правительства (премьер-
министр)
• заместители председателя
• федеральные министры –
главы министерств (+службы,
агентства)

Президент (Глава 4 Конституции РФ)

- 1) является главой государства
- 2) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина
- 3) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства
- 4) представляет РФ внутри страны и в международных отношениях
- 5) обладает неприкосновенностью
- 6) является Верховным Главнокомандующим
- 7) принимает меры по охране суверенитета РФ
- 8) обеспечивает согласованное взаимодействие органов гос. власти



Избрание Президента РФ:

- 1) на 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, избирается большинством голосов (мажоритарная система, 50%+1 голос)
- 2) гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет
- 3) не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.
- 4) президенту запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
- 5) одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков

Прекращение полномочий президента

- 1) в связи с истечением срока его пребывания в должности
- 2) в случае его отставки по состоянию здоровья
- 3) в случае отрешения от должности (импичмент)



Отрешение от должности президента

- 1) По инициативе не менее 1/3 депутатов Гос. Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Гос. Думой;
- 2) Гос. Дума выдвигает обвинение в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления (2/3 голосов);
- 3) Обвинение подтверждается заключением Верховного Суда о наличии в действиях Президента признаков преступления;
- 4) Выносится заключение Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;
- 5) Отрешается от должности Советом Федерации (2/3 голосов, в течение 3 месяцев).

Федеральное собрание - высший представительный и законодательный орган.

- Гос. Дума и Совет Федерации
- Постоянно действующий орган
- Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом Гос. Думы.
- Депутаты и сенаторы обладают неприкосновенностью



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Федерального Собрания Российской Федерации

Совет Федерации

- По два представителя от каждого субъекта: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов (на 6 лет)
- Президент, прекративший исполнение своих полномочий - пожизненно.
- Не более 30 представителей, назначаемых Президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.



Сенатором Российской Федерации может быть:

- гражданин, достигший 30 лет
- постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
- Сенаторам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Государственная Дума

- 450 депутатов
- выборы по смешанной системе (225 – пропорциональная, 225 – одномандатные округа, 50% + 1 голос)



Депутатом Гос. Думы может быть:

- Гражданин в возрасте 21 года
- постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Депутатам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Роспуск Гос. Думы президентом:

- после трехкратного отклонения кандидатур Председателя Правительства.
- после трехкратного отклонения кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров.
- если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству.

Президентом/сенатором/депутатом Гос. Думы не может быть



- 1) признанный судом недееспособным
- 2) содержащийся в местах лишения свободы
- 3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
- 4) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости.
- 5) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление

Законотворчество – деятельность по разработке и принятию, изменению, отмене особых нормативных правовых актов – законов.

Законотворческий (законодательный) процесс – определенная законом последовательность процедур подготовки, внесения на рассмотрение, обсуждения, принятия и вступления законов в юридическую силу.

Принципы:

- а) гласность
- б) демократизм
- в) научность
- г) законность

Функции:

- а) обновление законодательства
- б) устранение (отмена) устаревших норм
- в) восполнение пробелов в праве.

Стадии законодательного процесса

1. Законодательная инициатива

Президент, Совет Федерации, сенаторы, депутаты ГД, Правительство, законодательные органы субъектов; Конституционный Суд и Верховный Суд - вопросы их ведения

2. Обсуждение законопроекта в Гос. Думе

3. Принятие законопроекта путем голосования депутатов (большинство в Гос. Думе)

5 дней – передача в Совет Федерации

4. Одобрение в Совете Федерации (большинство)

5 дней – передача президенту

5. Подписание президентом (14 дней)

Право вето – отклонение закона (преодоление - должны одобрить 2/3 депутатов и сенаторов)

6. Публикация закона

Правительство – высший исполнительный орган

Состав:

- 1) Председатель Правительства
- 2) Заместители Председателя Правительства
- 3) Федеральные министры



Председателем/заместителем/министром/иным руководителем может быть:

• Гражданин, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

• Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Формирование правительства:

- Председатель Правительства назначается Президентом после утверждения его кандидатуры Государственной Думой
- Председатель Правительства – представляет Гос. Думе кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров
- После утверждения Гос. Думой, назначаются на должность Президентом Российской Федерации.

Прекращение полномочий правительства::

- а) добровольная отставка правительства
- б) решение президента об отставке правительства
- в) избрание нового Президента РФ и др.

Министерства:

- МВД
- МИД
- Минобороны
- Минздрав
- Минкультуры
- Министерство просвещения
- Мин. науки и высшего образования
- Мин. промышленности и торговли



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Службы и агентства:

- Федеральная служба безопасности
- Федеральная служба войск национальной гвардии
- Федеральная антимонопольная служба
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор)
- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь)



Практика

Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ:

- 1) Федеральное Собрание является высшим законодательным и исполнительным органом нашей страны.
- 2) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат.
- 3) Возглавляет Федеральное Собрание Президент РФ.
- 4) Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
- 5) Весь состав Федерального Собрания избирается по пропорциональной системе.

В государстве Z принята новая конституция, с определенной периодичностью проводятся выборы. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в государстве Z существует тоталитарный режим?

- 1) Основные высшие органы власти формируются на основе выборов.
- 2) Ветви власти конституционно разделены.
- 3) Отдельные статьи конституции посвящены правам и свободам граждан.
- 4) Существует единая обязательная политическая идеология.
- 5) Установлен полный контроль государства над всеми аспектами жизни общества и человека.
- 6) Глава государства не пользуется авторитетом.

Выберите верные суждения о выборах Президента Российской Федерации:

- 1) Президент РФ избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
- 2) Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.
- 3) Президентом РФ может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет.
- 4) В соответствии с Конституцией РФ выборы Президента РФ назначает Государственная Дума Федерального Собрания РФ.
- 5) Президент РФ избирается сроком на пять лет.

19. Укажите три любых государственных института и проиллюстрируйте примерами их деятельность (сначала назовите институт, затем приведите пример. Каждый пример должен быть сформулирован развернуто)

20. Приведите три аргумента в пользу разделения властей. (Каждый аргумент должен быть сформулирован как распространённое предложение.)